

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5431/2536

นางสาว จินตนา คุ่มวงษ์
นาง พ วง แก้ว เพิ่มพูน

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 6, มาตรา 1330, มาตรา 1375

ป.วิ.พ. มาตรา 183

กรณีการยึดทรัพย์ขายทอดตลาดตามคำสั่งศาลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1330 ผู้ครอบครองทรัพย์จะรู้หรือไม่ว่ามีการขายทอดตลาดก็หาเป็นเหตุที่จะยกขึ้นต่อสู้สิทธิของผู้ซื้อทรัพย์ได้ไม่ แม้จำเลยจะอ้างว่าเป็นผู้ครอบครองที่ดินพิพาทมาโดยตลอด แต่จำเลยมิได้ร้องคัดค้านเสียตั้งแต่ต้นกลับปล่อยให้มีการขายทอดตลาดจนสำเร็จบริบูรณ์โดยโจทก์เป็นผู้ซื้อที่ดินพิพาทดังกล่าวไปแล้ว สิทธิครอบครองของจำเลยจึงไม่อาจยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้โจทก์ได้ จำเลยให้การต่อสู้เพียงว่าโจทก์บกพร่องซื้อที่ดินพิพาทโดยไม่สืบเรื่องราวก่อนว่ามีสิทธิหรือไม่ โดยมีได้กล่าวอ้างว่าโจทก์ซื้อที่ดินพิพาทจากการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาลโดยไม่สุจริตแต่อย่างใด จึงไม่มีประเด็นที่จะต้องนำสืบว่าที่ดินพิพาทโจทก์ได้มาโดยสุจริตหรือไม่เพียงใด

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 1206 ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื้อที่ 36 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา โดยซื้อมาจากการขายทอดตลาดที่ศาล จำเลยได้ปลูกบ้าน 2

หลัง อยู่บนที่ดินดังกล่าวโดยไม่มีอำนาจและขัดขวางไม่ให้โจทก์เข้าทำประโยชน์ เป็นการละเมิด ขอให้บังคับขับไล่จำเลยและบริวารรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและออกไป จากที่ดินดังกล่าว หากจำเลยไม่ยอมรื้อถอนให้โจทก์รื้อถอนเองโดยจำเลยเสียค่าใช้จ่าย และให้จำเลยใช้ค่าเสียหายเดือนละ 1,000 บาทแก่โจทก์นับแต่วันฟ้องจนกว่า จำเลยและบริวารจะรื้อถอนออกไป

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ที่ดินพิพาทเป็นของจำเลย โดยผู้มีชื่อยกให้จำเลยครอบครองติดต่อกันมากกว่า 10 ปีแล้ว นายสุวัชนผู้ขอออก น.ส.3 ก. ในที่ดินพิพาทไม่ฟ้องเอาคืนภายใน 1 ปี นับแต่ถูกแย่งการครอบครอง โจทก์ผู้ซื้อภายหลังจึงไม่มีสิทธิฟ้องเอาคืน น.ส.3 ก. เลขที่ 1206 ออกทับที่ดินพิพาท ของจำเลย เนื้อที่ 19 ไร่ ขอให้ยกฟ้อง และพิพากษาว่าที่ดินพิพาทเป็นของจำเลย กับ ให้เพิกถอน น.ส.3 ก. ส่วนที่ออกทับที่ดินพิพาท

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า โจทก์ซื้อที่ดินมาโดยสุจริตเสียค่าตอบแทนจากการ ขายทอดตลาดของศาล ผู้มีชื่อที่จำเลยอ้างความจริงเป็นผู้ที่อยู่ในที่ดินโดยอาศัยสิทธิ ของผู้ขอออก น.ส.3 ก.และขณะขอออก น.ส.3 ก. ก็ไม่มีผู้ใดคัดค้าน ขณะทำการยึด ที่ดินพิพาทไม่ปรากฏว่ามีผู้อาศัยอยู่ จำเลยไม่คัดค้านการยึดจนกระทั่งขายทอดตลาด เสร็จสิ้นแล้ว ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ซึ่งสองสถานกำหนดประเด็นข้อพิพาทว่า

1. ที่ดินพิพาท 19 ไร่ ตามแผนที่ท้ายคำให้การจำเลย โจทก์หรือจำเลยมีสิทธิ ครอบครอง

2. โจทก์มีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากจำเลยหรือไม่เพียงใด

ศาลชั้นต้นเห็นว่าประเด็นข้อ 1 พอวินิจฉัยได้โดยไม่ต้องสืบพยานโจทก์จำเลย

จำเลยยื่นคำร้องขอให้ศาลสืบพยานในประเด็นข้อ 1 และขอเพิ่มเติมประเด็นพิพาทอีก 1 ข้อ ว่าที่ดินพิพาทโจทก์ได้มาโดยสุจริตหรือไม่เพียงใด ศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้อง โจทก์ยื่นคำร้องขอสละประเด็นเรื่องค่าเสียหาย ไม่ติดใจสืบพยาน

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกไปจากที่ดินพิพาทกับให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง หากไม่รื้อถอนให้โจทก์รื้อถอนได้โดยจำเลยออกค่าใช้จ่าย ยกฟ้องแย้ง

จำเลยอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำขอให้โจทก์มีสิทธิรื้อถอนได้โดยจำเลยออกค่าใช้จ่าย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยว่า การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องที่ขอให้เพิ่มเติมประเด็น และมีคำสั่งให้งดสืบพยานโจทก์จำเลยแล้วพิพากษาให้โจทก์ชนะคดีชอบหรือไม่พิเคราะห์แล้วเห็นว่า กรณีการยึดทรัพย์ขายทอดตลาดตามคำสั่งศาลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1330 ผู้ครอบครองทรัพย์จะรู้หรือไม่ว่ามีการขายทอดตลาดก็หาเป็นเหตุที่จะยกขึ้นต่อสู้สิทธิของผู้ซื้อทรัพย์ได้ไม่ แม้จำเลยจะอ้างว่าเป็นผู้ครอบครองที่ดินพิพาทมาโดยตลอด แต่จำเลยมิได้ร้องคัดค้านเสียตั้งแต่ต้นกลบปล่อยให้มีการขายทอดตลาดจนสำเร็จบริบูรณ์โดยโจทก์เป็นผู้ซื้อที่ดินพิพาทดังกล่าวไปแล้ว สิทธิครอบครองของจำเลยจึงไม่อาจยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้โจทก์ได้ ส่วนที่จำเลยฎีกาขอเพิ่มเติมว่าที่ดินพิพาทโจทก์ได้มาโดยสุจริตหรือไม่เพียงใดนั้น เห็นว่าจำเลยให้การต่อสู้เพียงว่า โจทก์บกพร่องซื้อที่ดินพิพาทโดยไม่สืบเรื่องราวก่อนว่ามีสิทธิหรือไม่ โดยมีได้กล่าวอ้างว่าโจทก์ซื้อที่ดินพิพาทจากการขาย

ทอดตลาดตามคำสั่งศาลโดยไม่สุจริตแต่อย่างใดจึงไม่มีประเด็นที่จะต้องนำเสนอว่าที่
ดินพิพาทโจทก์ได้มาโดยสุจริตหรือไม่เพียงใด

พิพากษายืน

(ประพัฒน์ อุฑาภาพ-บุญส่ง วรรณกลาง-สะสม สิริเจริญสุข)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>